ATEBIZ · NEXTREPORTING

Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA)

Versión 1.0 · Julio 2026

---

1. FINALIDAD

El presente Acuerdo de Nivel de Servicio («SLA») forma parte integrante del Contrato suscrito entre el Proveedor y el Cliente para la prestación de la plataforma Software-as-a-Service ATEBIZ.

Su finalidad es definir los compromisos operativos aplicables al Servicio, incluidos los objetivos de disponibilidad, los servicios de soporte, los procedimientos de gestión de incidencias, las actividades de mantenimiento y los objetivos de restablecimiento del servicio.

El presente SLA establece únicamente objetivos operativos. No constituye garantía de que el Servicio será ininterrumpido o estará libre de errores y no podrá interpretarse como generador de responsabilidad objetiva por cualquier interrupción del servicio.

Salvo pacto expreso en contrario en el Formulario de Pedido, el presente SLA será aplicable a todas las suscripciones comerciales estándar.

2. DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El Proveedor empleará esfuerzos comercialmente razonables para garantizar la disponibilidad continuada del Servicio durante el Plazo de Suscripción.

El Porcentaje Objetivo de Disponibilidad Mensual será del **99,5%**, excluidos los tiempos de indisponibilidad no computables definidos en el presente SLA. La disponibilidad de la Plataforma (uptime) se define como el 99,5% medido a lo largo de un año natural, excluidas las paradas de mantenimiento planificado.

La disponibilidad se medirá con carácter mensual natural.

A los efectos del presente SLA, se considerará que el Servicio está disponible siempre que los Usuarios Autorizados puedan autenticarse correctamente y acceder a la funcionalidad principal de ATEBIZ a través del entorno de producción.

Las degradaciones temporales que afecten a funcionalidades no esenciales no constituirán, por sí solas, indisponibilidad.

Del mismo modo, las reducciones temporales de rendimiento del sistema que no impidan sustancialmente el uso ordinario del Servicio no se considerarán tiempos de inactividad.

3. TIEMPOS DE INDISPONIBILIDAD NO COMPUTABLES

Los tiempos de indisponibilidad no serán tenidos en cuenta a efectos del cálculo de la Disponibilidad Mensual cuando la interrupción se derive de circunstancias ajenas al control razonable del Proveedor.

Los tiempos no computables incluyen: mantenimientos programados, mantenimientos de emergencia necesarios para atender riesgos de seguridad, fallos de proveedores de telecomunicaciones, fallos de proveedores de infraestructura cloud, cortes de internet, ataques de denegación de servicio, sucesos de fuerza mayor, fallos derivados de software de terceros, fallos de la infraestructura del Cliente, errores de configuración del Cliente, uso indebido del Servicio o suspensiones ejercidas conforme al Contrato.

Los tiempos de indisponibilidad derivados de funcionalidades beta, módulos en prueba o funcionalidades experimentales quedarán igualmente excluidos.

4. MANTENIMIENTO PLANIFICADO

El Proveedor podrá realizar mantenimientos planificados cuando sea razonablemente necesario para preservar la seguridad, estabilidad, disponibilidad o rendimiento del Servicio.

Cuando resulte razonablemente factible, los mantenimientos planificados se programarán fuera del horario habitual de actividad europeo.

El Proveedor empleará esfuerzos razonables para preavisar los mantenimientos planificados significativos que pudieran afectar a la disponibilidad del Servicio.

Las actividades de mantenimiento rutinarias que no produzcan una interrupción sustancial del Servicio podrán ejecutarse sin previo aviso.

El Cliente reconoce que el mantenimiento preventivo constituye un componente esencial de un entorno cloud seguro.

5. MANTENIMIENTO DE EMERGENCIA

Cuando resulte razonablemente necesaria una intervención inmediata para prevenir incidencias de seguridad, preservar la integridad del Servicio, mitigar amenazas de ciberseguridad o proteger los Datos del Cliente, el Proveedor podrá realizar mantenimientos de emergencia sin previo aviso.

El Proveedor procurará minimizar la disrupción y restablecer el Servicio con la mayor rapidez razonablemente posible.

El mantenimiento de emergencia no constituirá un incumplimiento del Contrato.

6. SERVICE DESK

El soporte técnico estará disponible a través de los canales designados por el Proveedor.

Las solicitudes de soporte podrán enviarse electrónicamente en cualquier momento.

El soporte estándar se prestará durante el horario laboral publicado por el Proveedor. Los planes Enterprise Support, Premium Support u otros compromisos de respuesta ampliados aplicarán únicamente cuando hayan sido expresamente contratados en el Formulario de Pedido correspondiente.

El Cliente designará los contactos técnicos apropiados autorizados a comunicarse con el Proveedor en asuntos operativos.

El Proveedor podrá requerir la verificación de identidad antes de facilitar información relativa al entorno del Cliente.

7. GESTIÓN DE INCIDENCIAS

El Proveedor mantendrá un proceso de gestión de incidencias orientado a asegurar el registro, la clasificación, la investigación y la resolución diligentes de las incidencias operativas.

Cada incidencia reportada recibirá una prioridad adecuada en función de su impacto operativo y urgencia.

La prioridad podrá revisarse durante la investigación conforme se disponga de información adicional.

El Proveedor empleará esfuerzos comercialmente razonables para restablecer la funcionalidad afectada en el menor plazo razonablemente practicable.

Los tiempos de respuesta representan el plazo dentro del cual el Proveedor iniciará la investigación de una incidencia.

Los tiempos de respuesta no constituyen tiempos garantizados de resolución.

8. CLASIFICACIÓN DE INCIDENCIAS

El Proveedor se reserva el derecho a reclasificar las incidencias tras la correspondiente evaluación técnica.

9. OBJETIVOS DE RESPUESTA

Tras la validación de una incidencia, el Proveedor empleará esfuerzos comercialmente razonables para iniciar la investigación en el plazo de 1 Día Hábil.

El objetivo de respuesta será aplicable únicamente cuando el Cliente haya facilitado información diagnóstica suficiente.

10. OBJETIVOS DE RESTABLECIMIENTO

El Proveedor empleará esfuerzos comercialmente razonables para restablecer los Servicios afectados con la mayor rapidez razonablemente posible.

Dado que las incidencias de software varían significativamente en complejidad, no se ofrecen tiempos garantizados de restablecimiento.

Cuando la corrección inmediata no sea técnicamente viable, el Proveedor podrá implantar soluciones temporales mientras prepara la solución definitiva.

Las correcciones definitivas podrán entregarse mediante futuras versiones del software cuando así corresponda.

11. OBLIGACIONES DEL CLIENTE

Las obligaciones del Proveedor bajo el presente SLA quedan condicionadas a la razonable cooperación del Cliente.

El Cliente reportará puntualmente las incidencias por los canales de soporte designados y facilitará toda la información razonablemente necesaria para reproducir e investigar la incidencia.

El Cliente mantendrá conectividad a internet compatible, navegadores soportados, medidas internas de seguridad adecuadas y personal cualificado responsable de interactuar con el Proveedor.

La falta de cooperación razonable podrá afectar a la capacidad del Proveedor de cumplir los objetivos de respuesta establecidos en el presente SLA.

12. COPIAS DE SEGURIDAD

El Proveedor mantendrá procedimientos de copia de seguridad orientados a proteger los datos productivos frente a pérdidas accidentales.

Las copias se realizarán conforme a las políticas operativas internas del Proveedor.

Los periodos de retención podrán variar en función de los requisitos operativos y de recuperación ante desastres.

Las copias de seguridad se mantienen con fines de continuidad de negocio y no deben considerarse un servicio de archivo para el Cliente.

El Cliente será responsable de exportar y conservar cualquier información que desee preservar con independencia del Servicio.

13. CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

El Proveedor mantendrá procedimientos documentados de continuidad de negocio y recuperación ante desastres apropiados a la naturaleza del Servicio.

Dichos procedimientos serán revisados y probados periódicamente.

El objetivo de estos procedimientos es minimizar la disrupción operativa tras fallos significativos del servicio.